Ouvretaferme

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Association Ouvretaferme · www.ouvretaferme.org · Version du 12/06/2026

Article 1 - Présentation de la plateforme et de l'éditeur

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après « CGU ») sont éditées par l'**Association Ouvretaferme**, association loi 1901, dont le siège est établi au 21, rue de Pagnat — 63450 Saint-Amant-Tallende (RNA : W632015403 — SIREN : 990 304 065), représentée par **Vincent Guth**, Président. Contact : contact@ouvretaferme.org — www.ouvretaferme.org.

La plateforme Ouvretaferme est un logiciel SaaS dédié aux producteurs agricoles en circuits courts. Elle propose les services suivants :

- Module Production : planification, suivi des stocks et des récoltes en accès libre
- Module Vente : facturation, bons de commande, boutique en ligne hébergée sur boutique.ouvretaferme.org en accès libre
- Module Comptabilité : gestion comptable, FEC, facturation électronique (e-invoicing / e-reporting via Super PDP) — soumis à adhésion à 100 €
- Module Adhésions et dons : gestion des adhésions à l'association, génération de reçus.

L'accès aux modules Production et Vente est également ouvert gratuitement aux particuliers (jardiniers, étudiants, porteurs de projet) ne faisant pas commerce de leur production, ainsi qu'aux établissements scolaires

Article 2 - Acceptation et opposabilité des CGU

L'accès et l'utilisation de la plateforme Ouvretaferme impliquent l'acceptation pleine et entière des présentes CGU. Cette acceptation est matérialisée par le cochage de la case « J'accepte les conditions générales d'utilisation » lors de la création du compte. L'absence de validation de cette case rend l'inscription impossible.

Les présentes CGU sont accessibles à tout moment depuis https://www.ouvretaferme.org/presentation/service.

En cas de modification substantielle, l'utilisateur est informé par email avec un préavis de 30 jours. L'utilisation continuée de la plateforme après ce délai vaut acceptation des nouvelles conditions.

Article 3 - Accès à la plateforme - Création de compte

3.1 Conditions d'accès

La plateforme est accessible aux producteurs agricoles professionnels (exploitations individuelles, EARL, GAEC, SAS agricoles, etc.), aux établissements scolaires, aux particuliers. L'inscription est ouverte sur simple création de compte.

3.2 Création et sécurité du compte

- L'utilisateur choisit un identifiant et un mot de passe lors de son inscription. Il est seul responsable de la confidentialité de ses identifiants et de toute utilisation effectuée depuis son compte
- Les mots de passe sont stockés sous forme hachée (algorithme bcrypt) — Ouvretaferme ne conserve aucun mot de passe en clair et ne peut y accéder
- En cas de perte ou de compromission des identifiants, l'utilisateur peut réinitialiser son mot de passe via le formulaire de réinitialisation accessible depuis la page de connexion
- Ouvretaferme se réserve le droit de suspendre (statut « suspended ») ou de clôturer (statut « closed ») tout compte en cas de violation des présentes CGU ou de comportement abusif.

Article 4 - Conditions financières et adhésion

L'accès aux modules soumis à adhésion nécessite le règlement d'une cotisation annuelle via la solution de paiement Stripe, ou via virement bancaire sur l'IBAN mis à disposition sur la page d'adhésion, selon les tarifs indiqués à l'article 1 des présentes CGU et sur la page : https://www.ouvretaferme.org/presentation/adhesion.

Le paiement est réalisé par carte bancaire via Stripe. Les données bancaires sont traitées directement par Stripe et ne transitent pas par les serveurs de Ouvretaferme (tokenisation)

Article 5 - Propriété intellectuelle

5.1 Licence d'utilisation du code source

Le code source de la plateforme Ouvretaferme est publié sur le dépôt officiel
https://github.com/ouvretaferme/ouvretaferme-public

Son utilisation est soumise à une **licence propriétaire** publiquement décrite sur le site, dont les conditions essentielles sont les suivantes : tout programme utilisant tout ou partie de ce code doit être en lien avec la production agricole, utilisé exclusivement par des exploitations converties à l'agriculture biologique (Règlement UE 2018/848), proposé gratuitement, ne pas inclure d'outil de mesure d'audience ni de publicité, ne pas faire commerce des données, et être distribué sous la présente licence. Toute modification du code doit être partagée publiquement sur le dépôt officiel.

5.2 Données saisies par les utilisateurs

Les données agricoles, comptables et commerciales saisies par les utilisateurs leur appartiennent exclusivement.
Ouvretaferme ne revendique aucun droit sur ces données, ne les analyse pas, ne les réutilise pas et ne les revend pas à des tiers.

Article 6 — Protection des données personnelles (RGPD)

6.1 Responsable de traitement

Le responsable de traitement est l'« Association Ouvretaferme », représentée par Vincent Guth, Président — contact@ouvretaferme.org.

Toute demande relative aux données personnelles est adressée à contact@ouvretaferme.org. La politique de confidentialité complète est disponible à l'adresse suivante et constitue le document de référence en matière de protection des données :

https://www.ouvretaferme.org/presentation/conformite

Le présent article en constitue une synthèse contractuelle.

6.2 Données collectées et bases légales

Volet compte et connexion — base légale : exécution du contrat (CGU acceptées à l'inscription) :

- Identité : prénom, nom, nom légal, SIRET, adresse de facturation et de livraison
- Contact : adresse email, numéro de téléphone
- Connexion : date de création du compte, dernière connexion, statut du compte, photo de profil (facultative)
- Sécurité : logs de connexion purgés automatiquement à 90 jours, adresse IP utilisée uniquement pour détection du pays via base locale GeoLite2 (MaxMind) sans aucune transmission externe

Volet Vente et facturation — base légale : exécution du contrat / intérêt légitime :

- Données des clients des fermes saisies par le producteur : identité, adresse, email, téléphone, SIRET, numéro TVA, numéro de client, remises, groupes
- Données commerciales : factures, bons de commande, avoirs, règlements
- Paiements Stripe : référence de session et d'intention de paiement, montant, statut — aucune donnée bancaire stockée par Ouvretaferme (tokenisation Stripe)
- Durée de conservation : durée d'activité de la ferme + 10 ans pour les factures (art. L.123-22 C.com)

Volet Comptabilité — base légale : obligation légale (Code de commerce, CGI, réforme facturation électronique) :

- Données d'identification des tiers : SIRET, TVA, adresse
- Données financières : écritures comptables, journaux, bilans, FEC (Fichier des Écritures Comptables)
- Données bancaires :
  - coordonnées bancaires renseignées via le module bancaire (numéro de compte et numéro de banque) - accès restreint à la ferme concernée
  - si utilisation du service de connexion à la banque : Nom de la banque, IBAN du compte
- Données transmises à Super PDP pour la facturation électronique (e-invoicing et e-reporting vers la DGFiP)
- **Durée de conservation** : 10 ans minimum (comptable) — 6 ans pour le FEC (obligation fiscale)

6.3 Sous-traitants (art. 28 RGPD)

Un Accord de Traitement des Données (DPA) est disponible sur la plateforme et s'applique à l'ensemble de la relation contractuelle. Les sous-traitants ultérieurs identifiés sont les suivants :

- **OVH** - hébergement des serveurs et bases de données - France - certifié ISO 27001 et HDS
- **Brevo SAS** - envoi d'emails transactionnels - France (UE) - certifié ISO 27001 - aucun transfert hors UE
- **Stripe Inc**. - paiements en ligne - siège états-unien, données hébergées en Europe - transfert encadré par Clauses Contractuelles Types (SCCs, art. 46 RGPD) - certifié PCI-DSS
- **Super PDP** - facturation électronique (e-invoicing et e-reporting vers la DGFiP) - France - PDP agréée DGFiP - certifiée ISO 27001 (LNE) et Peppol
- **Enable Banking Oy** – solution d'open banking (agrégation de données bancaires via API PSD2) – Finlande (UE) – certifiée **ISO 27001** – régulée par l'autorité de supervision financière finlandaise (**Finanssivalvonta**) en tant que prestataire de services d'information sur les comptes (AISP) – aucun transfert hors UE – données chiffrées, accès sur consentement explicite de l'utilisateur final
- **MaxMind (GeoLite2)** - géolocalisation IP pour détection du pays à l'inscription -— base de données locale, aucune transmission externe
- **Mailjet SAS** - envoi d'emails transactionnels - France (UE) - certifié ISO 27001 - aucun transfert hors UE

6.4 Droits des personnes

Conformément au RGPD, tout utilisateur dispose des droits suivants, exerçables par email à contact@ouvretaferme.org :

- Droit d'accès (art. 15) : obtenir une copie des données traitées
- Droit de rectification (art. 16) : corriger des données inexactes, directement via le profil utilisateur ou par email
- Droit à l'effacement (art. 17) : demander la suppression du compte via la page « Fermer mon compte » — dans les limites des obligations légales de conservation
- Droit à la portabilité (art. 20) : recevoir ses données dans un format structuré — export CSV disponible depuis la plateforme
- Droit d'opposition (art. 21) et droit à la limitation (art. 18) : par email à contact@ouvretaferme.org

Ouvretaferme s'engage à répondre à toute demande dans un délai d'un mois (art. 12 RGPD). En cas de réponse insatisfaisante, tout utilisateur peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

6.5 Cookies

La plateforme n'utilise pas de traceurs publicitaires, de cookies analytics tiers (Google Analytics, Matomo ou équivalent), ni de cookies de réseaux sociaux. Seuls deux cookies strictement nécessaires au fonctionnement technique du service sont utilisés :

- Cookie de session (session PHP) : maintien de la connexion de l'utilisateur pendant sa visite — supprimé à la fermeture du navigateur ou à la déconnexion
- Cookie CSRF : protection technique contre les attaques de falsification de requêtes — strictement nécessaire au fonctionnement sécurisé du service

Ces cookies sont exemptés de consentement conformément à l'article 82 de la loi Informatique et Libertés et aux lignes directrices de la CNIL.

Article 7 - Responsabilités

7.1 Responsabilité de Ouvretaferme

La plateforme Ouvretaferme est un projet développé bénévolement au service des producteurs en circuits courts.

Ouvretaferme met à disposition la plateforme dans le cadre d'une obligation de moyens.

L'association ne saurait être tenue responsable :

- Des interruptions de service dues à des opérations de maintenance programmée ou à des causes extérieures (panne réseau, défaillance de l'hébergeur)
- De la perte de données imputable à l'utilisateur ou à un cas de force majeure
- Des erreurs comptables ou fiscales résultant d'une mauvaise utilisation des outils
- D'un arrêt définitif du service — l'utilisateur est invité à effectuer des exports réguliers de ses données
- Erreur ou inexactitude dans les données agricoles saisies par l'utilisateur lui-même
- Mauvaise utilisation du module facturation électronique entraînant un rejet par la DGFiP ou une non-conformité fiscale
- Dommages résultant d'une faille de sécurité malgré les mesures mises en place
- Perte de données due à une défaillance de Stripe ou d'un autre sous-traitant
- Atteinte aux données consécutive à une compromission des identifiants de l'utilisateur

En aucun cas Ouvretaferme ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, de pertes d'exploitation ou de manques à gagner.

7.2 Responsabilité de l'utilisateur producteur à l'égard de ses clients consommateurs

Dans le cadre des boutiques en ligne, le contrat de vente est conclu directement entre le producteur et le consommateur.

Ouvretaferme intervient exclusivement en qualité d'hébergeur technique au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

À ce titre, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les contenus manifestement illicites dont elle aurait eu effectivement connaissance et qu'elle n'aurait pas promptement retirés.

Le producteur est seul responsable : de la conformité et de la sécurité sanitaire de ses produits, du respect des réglementations applicables à son activité (étiquetage, traçabilité),

de la livraison dans les délais annoncés, et de la rédaction et publication de ses propres conditions générales de vente à destination de ses clients consommateurs

Article 8 – Suspension et résiliation de compte

- **Suspension** : en cas de non-paiement de la cotisation, de violation des présentes CGU ou de comportement abusif, le compte passe au statut « suspended » (suspendu) - l'accès aux modules payants est immédiatement bloqué
- **Résiliation à l'initiative de l'utilisateur** : à tout moment, via la page « Fermer mon compte » accessible depuis les paramètres du compte
- **Résiliation à l'initiative de Ouvretaferme** : en cas de manquement grave non remédié dans les 15 jours suivant une mise en demeure par email
- **Sort des données** : l'utilisateur peut exporter l'intégralité de ses données avant la clôture. Passé un délai de 30 jours après la clôture, les données sont supprimées à l'exception de celles soumises à une obligation légale de conservation (factures : 10 ans — FEC : 6 ans)

Article 9 – Modification des CGU

Ouvretaferme se réserve le droit de modifier les présentes CGU pour tenir compte de l'évolution de ses services ou de la réglementation applicable. Toute modification substantielle est notifiée à l'utilisateur par email avec un préavis de 30 jours.

L'utilisation continuée de la plateforme après ce délai vaut acceptation de la nouvelle version. La version en vigueur est accessible à tout moment depuis la page des conditions d'utilisation.

Article 10 – Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes CGU sont soumises au droit français. En cas de litige relatif à leur interprétation ou à leur exécution, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire.

En cas de litige relatif à leur interprétation, leur exécution ou leur résiliation, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du différend par l'une ou l'autre des parties.

À défaut de résolution amiable dans ce délai, et pour tout litige entre professionnels, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires.

Les mentions légales complètes sont accessibles à l'adresse : https://asso.ouvretaferme.org/mentions-legales.